

SOLICITA FORMACION DE CONCURSO PREVENTIVO. PIDE AMPLIACION DE PLAZO.

Señor Juez:

MARIANO BONAVENTURA, en su carácter de Presidente de **ALFAJORES BALTAZAR SOCIEDAD ANONIMA**, con el patrocinio letrado del Dr. CARLOS O.F. BIANCHI, T° 6 F° 72 CPACF (CUIT 20-044495776-6) IVA responsable inscripto, constituyendo domicilio en la calle Montevideo 604, piso 5ª CABA, (Zona 96), y domicilio electrónico vinculado a la CUIT 20044495776. Email: cofbianchi@bianchimoorestronge.com.ar ante VS me presento y como mejor proceda en derecho digo:

I.- ACREDITA REPRESENTACION.

Que tal como lo pruebo con la copia de los documentos que se adjuntan soy Presidente de **ALFAJORES BALTAZAR SOCIEDAD ANONIMA**, con domicilio social en Carlos Pellegrini 989, 3ª piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal carácter con facultades para promover esta demanda. (ANEXO I)

Mi representada **ALFAJORES BALTAZAR S.A.** (CUIT 30-71488062-0) fue constituida en fecha 05/09/2012, por Escritura Nro. 394 pasada ante el escribano Guillermo Gastón Fuente, e inscripta en la IGJ bajo el Nro. 19984, L° 62 Tomo de Sociedades por Acciones, en fecha 13/12/2012 (en adelante la EMPRESA), con domicilio social inscripto en la calle Carlos Pellegrini Nro. 989 piso 3° Sector B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

En el carácter invocado y con atribuciones suficientes para este acto que me presento ante V.S., solicitando se tenga por acreditada la representación que invoco en debida forma.


MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

II.- OBJETO.

Con la representación invocada, y en cumplimiento de lo decidido por el Acta de Directorio de fecha 15 de mayo de 2026, obrante en el Libro de Actas de Asambleas y Directorio rubricado por la Inspección General de Justicia el 13/05/2013, bajo el n° 27901-13, que en copia certificada por escribano se adjunta como ANEXO II, vengo a solicitar a V.S. disponga la apertura del concurso preventivo de ALFAJORES BALTAZAR S.A. (CUIT 30-71488062-0), con sustento en lo dispuesto por el art. 5° de la ley 24.522 y en las circunstancias de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

III. SUJETO CONCURSABLE. COMPETENCIA.

Mi representada resulta ser una persona jurídica constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo los siguientes instrumentos: 1) Escritura Nro. 394 de fecha 05/09/2012, dada ante el Escribano Guillermo Gaston Fuente, inscripto en IGJ al Nro. 19984 ° 62 Tomo de Sociedades por acciones el 13/12/2012; 2) Escritura Nro. 142 de fecha 07/08/2013 pasada ante la escribana Adriana B. Colombo, Inscripta en la IGJ al Nro. 17538, Libro 62, Tomo de Sociedades por acciones en fecha 05/09/2013; y 3) Escritura Nro. 155 de fecha 06/08/2021 pasada ante el escribano Guillermo G. Fuentes, inscripta en IGJ bajo el Nro. 280 Libro 106 Tomo de Sociedades por Acciones, en fecha 05/01/2022.- (ANEXO III)

Encontrándose la empresa inscripta en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina su legitimación para ocurrir



MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

ante VS , en tanto juez competente, y solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores (cfr. Arts. 2, 3 inc. 3 de la ley 24522)

IV. LA EMPRESA.

ALFAJORES BALTAZAR S.A. es una compañía que se dedica por cuenta propia a la fabricación de productos alimenticios que se comercializan bajo el nombre de fantasía de "ALFA PAMPA".

La producción se centra fundamentalmente en la elaboración de alfajores.- Tal producción se centraliza en la planta elaboradora sita en la localidad de Villa Maipú, Pcia de Buenos Aires.- (Calle 53, Gutierrez 2034)

V. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LA PRESENTACION (Art. 11 ley 24522)

En este acápite se procede a dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 11 de la ley 24522, adelantando desde ya que la urgencia en formular esta presentación ha impedido contar con la totalidad de los elementos exigidos por la ley, motivo por el cual se solicitará la ampliación de plazo prevista por dicha norma.

Artículo 11, Inc. 1º - Inscripciones

Se adjunta en ANEXO III las constancias de inscripción de la sociedad.

Asimismo se adjuntan constancias de inscripción ante la AFIP (CUIT) y la correspondiente al Impuesto a los Ingresos Brutos.-

Artículo 11, Inc. 2º. Causas del desequilibrio económico financiero:

Entre las principales causas que originaron el desequilibrio económico financiero de la compañía se puede identificar en primer lugar, el


MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

fuerte endeudamiento que dejó como corolario la importante caída de ventas y facturación en 2025 producto de la caída de la demanda en general y que produjeron como en el caso de mi representada atrasos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales y bancarias así como también con diversos proveedores. Hubo también que hacer una reducción de la planta de personal en agosto 2025.

En consecuencia, el cuadro de crisis relatado con una importantísima caída de facturación derivada de la crisis nacional, dejó a la empresa con un creciente déficit que fue financiado con préstamos bancarios y aportes de los socios, además del endeudamiento económico-financiero y tributario antes mencionado.

Todo ello sin dejar de mencionar el exorbitante incremento de las tasas de interés para el financiamiento con cheques y facturas descontadas, operadas por el sistema financiero. Esta situación provoca que no exista empresa que la resista en pie sin perder su capital de trabajo y giro comercial.

En síntesis, el endeudamiento societario, la debacle en el consumo a nivel nacional, provocaron las causas profundas de un desequilibrio económico financiero insoslayable que la hacen caer en un estado de cesación de pagos al tener impotencia patrimonial para afrontar su déficit y explican la necesidad de recurrir en forma urgente al remedio concursal a fin de salvar la fuente de trabajo, el crédito de los acreedores y la conservación de la empresa.

Epoca y hechos reveladores de la cesación de pagos



MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

El art. 11 inc. 2 de la ley 24.522 obliga a quien solicita la formación de un concurso preventivo a expresar la época en que se produjo la cesación de pagos indicando los hechos por los cuales la misma se hubiere manifestado.

La ley concursal ha seguido en materia de cesación de pagos un criterio que ya es clásico en nuestra legislación: su inserción dentro de la denominada teoría amplia, esbozada por Bonelli y recibida en nuestro derecho por Yadarola y Fernández. Según esta teoría, la cesación de pagos no se evidencia por un incumplimiento, sino que constituye un verdadero estado caracterizado por su permanencia y generalidad.

Para determinar este proceso es necesario investigar el desarrollo de la actividad del presentante a fin de lograr determinar el tiempo en que las dificultades económicas y financieras tornan a la situación de iliquidez en insolvencia.

En consecuencia, entendiendo el estado de cesación de pagos en un sentido amplio sólo puede hablarse que éste existe cuando los mecanismos del crédito a los que comúnmente se recurre, no pueden contribuir por si solos a superar los problemas causados por la crisis.

Se trata de aquél estado del patrimonio que se revela impotente para atender las obligaciones exigibles (conf. Mauricio Yadarola, "El concepto técnico-científico de la cesación de pagos, Revista Crítica de Jurisprudencia, Bs. As., octubre 1934).

No se trata de un fenómeno ni puramente económico, ni exclusivamente jurídico (Cámara -El concurso preventivo y la quiebra- Ed. Depalma-, pág. 241).



MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

Citando a Cámara, podemos concluir que "el criterio para justipreciarlo, en consecuencia, no podrá ser áridamente contable y tampoco meramente jurídico, ya que se trata de sopesar la aptitud funcional de la empresa, la fuerza y productividad de que es actualmente capaz, dejando de lado las causas que generaron la crisis insanable..."

En el caso de autos, del análisis sereno y meditado de las posibilidades para superar la crisis, surge la imposibilidad de continuar el giro normal sin el auxilio debido de los remedios legales creados por la ley concursal para estos casos.-

En atención a lo expuesto, a los hechos señalados más arriba, los principios marcados por la ley 24522, doctrina y jurisprudencia conteste, se denuncia como fecha inicial del estado de cesación de pagos el 15 de mayo de 2026, fecha en que el órgano social decide formalizar esta presentación, en razón de no poder afrontar el pago de los planes de pago con ARCA.

Artículo 11 Inciso 4º

Se acompañan los tres últimos estados contables debidamente certificados por contador público, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025.-
(ANEXO IV)

Artículo 11 Inciso 6º

La enumeración de los libros de comercio que lleva la sociedad se agrega como ANEXO V.

Todos ellos se encuentran desde ya a disposición del Tribunal y del Sr. Síndico que resulte designado en la sede de la sociedad, o bien en la forma, lugar y plazo que disponga oportunamente V.S.


MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

.Artículo 11 Inciso 7°

ALFAJORES BALTAZAR S.A. nunca ha solicitado hasta la fecha, un concurso preventivo de acreedores, lo que se declara bajo juramento y que quedará acreditado en el más breve plazo al diligenciarse el informe al Registro de Juicios Universales.

VI. CONCESIÓN DEL PLAZO MÁXIMO LEGAL.

Atento lo manifestado en esta presentación y la urgencia señalada en el sentido que la sociedad se encuentra en grave peligro de subsistencia por el gran endeudamiento bancario que tiene y la falta de cumplimiento de sus obligaciones fiscales se hace imperioso la presentación en concurso. En razón de ello, se solicita la concesión del plazo máximo legal establecido en el art. 11 "in fine" de la ley 24522 a efectos de que mi parte pueda cumplir acabadamente con la totalidad de los requisitos formales exigidos por el art. 11 de la Ley 24.522, plazo que deberá ser computado en días hábiles judiciales conforme lo dispuesto por el art. 273, inc. 2° de la ley 24.522.

VII. TIPO DE CONCURSO.

En orden a lo señalado en los incisos anteriores hago saber a V.S. que mi representada se encuentra comprendida en el régimen para "pequeños concursos", ya que está incluida en las previsiones del inciso 3) del art 288 LCQ al no tener más de veinte (20) acreedores.

VIII. ARTICULO 12 LEY 24522.


MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

En el ANEXO VI se acompaña todos los datos filiatorios e identificatorios completos de Sebastian Espina y del suscrito, manifestándose que a todos los efectos constituyen domicilio en Montevideo 604, 5ª piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IX. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable caso que V.S. no hiciera lugar a la prórroga peticionada (art. 11 in fine LCQ) o denegara la apertura del concurso preventivo, dejo desde ya planteada la reserva de Caso Federal, para ocurrir por vía de Recurso Extraordinario en los términos del art. 14 de la ley 48, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por violación de las garantías constitucionales previstas en los arts., 14, 16, 17, 18, 19 y 29 de la Constitución Nacional. La cuestión federal ha quedado así planteada en la primera oportunidad posible, ante el juez de la causa.

X. AUTORIZACIONES.-

Se tenga presente que, además de los suscriptos, están autorizados a compulsar el expediente, dejar nota, extraer fotocopias, diligencias oficios, testimonios, edictos, y realizar todo otro acto conducente a la prosecución de la causa los Dres. Carlos F. Bianchi, Silvina Gabriela Ruiz Gattelli, Gonzalo Ferreiro Pella, Facundo Touceda.

XI.- PETITORIO.

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

- a) Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado;
- b) Se mande agregar la documentación acompañada;


MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0

c) Por cumplidos los requisitos del artículo 11 L.C. en forma parcial;

d) Se tenga presente lo expuesto y se acuerde el plazo máximo legal previsto por el art. 11 in fine de la ley 24522;

e) Se tenga presente la Reserva de Caso Federal;

f) Tener presente las autorizaciones conferidas;

g) Oportunamente y de conformidad con lo dispuesto por el art. 14 de la Ley de Concursos se disponga la apertura del concurso preventivo de ALFAJORES BALTAZAR SOCIEDAD ANONIMA.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA



MARIANO BONAVENTURA
CUIT: 30-71488062-0